

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2531
อัยการ แพร์
นาย ดำเนิน ศรี สง่า

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288, มาตรา 80

ผู้เสียหายชกจำเลยล้มลงกับพื้นแล้วยังเข้าเตะซ้ำอีกโดยปราศจากเหตุผลมาก่อน แม้จะปรับความเข้าใจกันแล้ว แต่ ป. ซึ่งออกวิ่งไล่ทำร้ายพวกของจำเลยในทันทีทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดได้กลับมากจะเข้าทำร้ายจำเลยอีก จนผู้เสียหายต้องเข้าห้ามไว้ถึงขนาดต้องยื้อยุดจุดกัน ป. ก็ยังแสดงท่าทีที่จะเข้าทำร้ายจำเลยอีก พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่เนื่องด้วยไม่ปรากฏว่า ป. มีอาวุธอะไรเพียงแต่จะเข้าทำร้ายเท่านั้นการที่จำเลยยิง ป. แต่กระสุนพลาดไปถูกผู้เสียหาย จึงเป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 6 ปี 8 เดือนฐานมีอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 2 ปีฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมโทษจำคุก 8 ปี 2 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องฐานพยายามฆ่า นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาในชั้นฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ นายนคร พงษ์จันทร์ ผู้เสียหายเบิกความว่า ขณะที่นั่งรับประทานอาหารได้ยินมารดาพูดว่าไม่ต้องยุ่งกับครอบครัวเขา จึงวิ่งไปดูเห็นจำเลยกับเพื่อน จำเลยจะทำร้ายมารดาผู้เสียหาย จึงเข้าไปต่อยจำเลยล้มลงแล้วเตะซ้ำ เมื่อผู้เสียหายเดินออกไปที่หน้าบ้าน มารดาผู้เสียหายและจำเลยเดินตามออกไปรับความเข้าใจกันได้ ต่อมานายปฎิมาเข้ามาถามว่าคนไหน คนไหนผู้เสียหายตอบว่าไม่มีอะไรแล้ว จำเลยเดินเลี้ยวไปทางด้านหลังผู้เสียหาย แล้วเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดถูกข้างหลังผู้เสียหายแล้วจำเลยวิ่งหนีไป นายปฎิมาเบิกความว่าเมื่อได้ยินเสียงชกต่อยได้ออกไปดูเห็นจำเลยนอนอยู่ ผู้เสียหายจะชกกับเพื่อนของจำเลยพยานถือขวดสุราจะเข้าไปตีเพื่อนจำเลย เพื่อนจำเลยวิ่งหนี พยานไล่ตามแต่ไม่ทันจึงกลับมาที่เกิดเหตุ พบผู้เสียหาย มารดา และจำเลยพยานถามว่าคนไหน คนไหนผู้เสียหายตอบว่าพอแล้ว เมื่อผู้เสียหายหันหลังจะกลับเข้าบ้านก็ถูกจำเลยยิง 1 นัด ตามคำเบิกความของพยานทั้งสองดังกล่าวนี้แสดงว่าจำเลยและผู้เสียหายรับความเข้าใจกันได้แล้ว หากไม่มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นไม่มีเหตุผลที่จำเลยจะยิงผู้เสียหายอีก ทั้งคำเบิกความของพยานตอนนี้แตกต่างกัน คือผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยเดินเลี้ยวไปทางข้างหลังผู้เสียหายแล้วเสียงปืนดังขึ้น แต่นายปฎิมาเบิกความว่าเมื่อผู้เสียหายหันหลังจะกลับเข้าบ้านจำเลยจึงยิง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยยิงผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าว ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยว่าก่อนจะเกิดเหตุนายปฎิมาทำท่าจะต่อยจำเลยอีก จำเลยจึงยิงกระสุนถูกผู้เสียหายตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ระบุรายละเอียดว่าผู้เสียหายหันไปห้ามนายปฎิมาโดยหันหลังให้จำเลยแล้วถูกคนร้ายยิงแผนที่เกิดเหตุได้กระทำในคืนเกิดเหตุ น่าจะกระทำไปตามความจริงจึงฟังได้ว่าขณะนั้นนายปฎิมาจะเข้าทำร้ายจำเลยผู้เสียหายห้ามไว้จำเลยยิงนายปฎิมาแต่กระสุนพลาดไปถูกผู้เสียหาย ส่วนข้อนำสืบของจำเลยที่ว่า เมื่อจำเลยถามมารดาผู้เสียหายว่ามีเรื่องอะไรกันแล้วมีคนกระโดดลงมาจากหน้าต่างเข้าทำร้ายจำเลย จำเลยวิ่งหนีผู้เสียหายกับพวก 2-3

คน ไล่ทำร้ายจำเลยชั่วคราวปีนออกมาก็ถูกพวกผู้เสียหาย ซึ่งถือไม้และขวดสุราตีข้อ
มือทำให้อาวุธปีนตกลงขึ้น 1 นัด เห็นว่าเป็นข้อนำสืบที่ขาดเหตุผล หากอาวุธปีนตก
และลั่นขึ้นในลักษณะดังกล่าวไม่น่าจะถูกข้างหลังของผู้เสียหายได้ ทั้งขัดกับคำ
ให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนที่อ้างว่าได้ยิงอาวุธปีนเข้าไปในกลุ่มของผู้เสียหาย
เพื่อป้องกัน นายสมศักดิ์ ยอดสุวรรณพยานจำเลยเบิกความว่าเห็นจำเลยวิ่งหนีออก
จากช่องโสมภณี ผู้เสียหายกับพวก 4-5 คนวิ่งไล่ตาม แล้วเสียงอาวุธปีนดังขึ้น เป็นคำ
เบิกความที่ขัดกับคำให้การของพยานในชั้นสอบสวน ซึ่งให้การว่าจำเลยพูดกับผู้เสีย
หายที่หน้าบ้าน ผู้เสียหายหันไปห้ามนายปฎิมา แล้วเสียงปืนดังขึ้นและพยานได้ลงชื่อ
ไว้ในแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีรายละเอียดขัดกับคำเบิกความของพยาน
ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ดังที่จำเลยนำสืบ หากแต่ฟังได้ว่านายปฎิมาจะเข้าทำร้ายจำเลย
ผู้เสียหายห้ามไว้ แล้วจำเลยยิงนายปฎิมาแต่กระสุนพลาดไปถูกผู้เสียหายดังที่ได้
วินิจฉัยไว้ตอนต้น มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าว
เป็นการป้องกันสิทธิของตนและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ เห็นว่า จำเลยถูกผู้เสียหาย
ชกต่อยถึงกับล้มลงกับพื้นแล้วผู้เสียหายยังเข้าเตะซ้ำโดยปราศจากเหตุผลมาก่อน
แม้จะปรับความเข้าใจกันได้แล้ว แต่ในเวลาเดียวกันนายปฎิมาซึ่งถือขวดสุราออกวิ่ง
ไล่ตามไปทำร้ายพวกของจำเลยได้กลับมาและจะเข้าทำร้ายจำเลยอีก แต่ผู้เสียหาย
ได้ห้ามไว้ถึงขนาดต้องยื้อยุดจุกกันดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 เมื่อพิจารณาถึง
ฐานะของจำเลยซึ่งเพิ่งถูกผู้เสียหายชกต่อยถึงกับล้ม ประกอบกับพฤติการณ์ของนาย
ปฎิมาซึ่งออกมาวิ่งไล่ทำร้ายพวกของจำเลยโดยทันทีโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดมา
ก่อน แสดงว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ร้ายแม้ผู้เสียหายเข้าห้ามนายปฎิมาก็ตาม
แต่นายปฎิมากลับแสดงท่าทีที่จะเข้าทำร้ายจำเลยอีกไม่ยอมยุติ พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้
ว่าเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่เนื่องด้วยไม่ปรากฏว่านายปฎิมามีอาวุธอะไร เพียง
แต่จะเข้าทำร้ายจำเลยเท่านั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการ

ป้องกันตัวแต่เกินสมควรแก่เหตุ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาพยายามฆ่า ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 60 ประกอบด้วยมาตรา 69 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก3 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 2 ปี รวมโทษจำคุกจำเลย 3 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>